

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4318/2536

นาย โยธิน จำปา โท
นาง บัว ไร จำปาโท

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1713, มาตรา 1718

ผู้ตายมีบุตร 3 คน คือบิดาผู้ร้อง ผู้คัดค้าน และ ส.ผู้ตายถึงแก่ความตาย ก่อนบิดาผู้ร้องโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้บิดาผู้ร้องมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ต่อมาบิดาผู้ร้องถึงแก่ความตายโดยยังไม่มี การแบ่งปันมรดก ทรัพย์มรดกของผู้ตายในส่วนที่ตกได้แก่บิดาผู้ร้อง ย่อมเป็นทรัพย์มรดกของบิดาผู้ร้องและตกได้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่ง ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย เมื่อผู้ร้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 1718 และมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกของผู้ตาย จึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายแดงผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ มีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายแดงผู้ตายแต่ผู้เดียว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายแดง จำปาโท ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ยกคำร้อง(ที่ถูกต้องคือคำคัดค้าน) ของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องเสียด้วยนอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่า นายแดง
จำปาโท ผู้ตายมีบุตร 3 คน คือนายดวง จำปาโท ซึ่งเป็นบิดาผู้ร้อง ผู้คัดค้าน และ
นายสมัย จำปาโท นายแดงถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2521 ก่อนถึงแก่
ความตายนายแดงมีทรัพย์สินเป็นที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ตามสำเนา
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เอกสารหมาย ร. 5 และทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่ง
กำลังค้นหาอยู่นายแดงไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่ได้ตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกไว้นาย
ดวงบิดาของผู้ร้องถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2532 ผู้ร้องไม่เป็นบุคคล
วิกลจริต ทั้งไม่เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความ
สามารถ หรือคนล้มละลาย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่ผู้ร้องฎีกาเพียงว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์สินมรดกของนายแดงผู้ตายและไม่ต้องห้ามที่จะเป็นผู้จัดการมรดกชอบที่ศาลจะ
ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายแดงหรือไม่ ในปัญหานี้เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้
ว่านายแดงผู้ตายมีบุตร 3 คน คือ นายดวง จำปาโท บิดาผู้ร้องผู้คัดค้านและนายสมัย
จำปาโท นายแดงถึงแก่ความตายก่อนนายดวงบิดาผู้ร้องโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
นายดวงบิดาผู้ร้องมีสิทธิได้รับมรดกของนายแดงผู้ตาย ต่อมานายดวงบิดาผู้ร้อง
ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2532 โดยยังไม่มี การแบ่งปันมรดกของนาย
แดงผู้ตาย ทรัพย์สินมรดกของนายแดงผู้ตายในส่วนของตกได้แก่นายดวงย่อมเป็นทรัพย์สิน
มรดกของนายดวงบิดาผู้ร้องและตกได้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของนายดวง ผู้

ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายแดงผู้ตาย เมื่อผู้ร้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 และมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกของนายแดงผู้ตาย จึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายแดงผู้ตาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่ใช่ผู้ที่จะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้และพิพากษายกคำร้องนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>